

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4362/2539

นาย วรพงษ์ ลิ้มสุวรรณ
นาง กัมเียน แซ่กู่ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 806, มาตรา 821, มาตรา 823

จำเลยที่1เป็นมารดาของจำเลยที่2จำเลยที่1ได้เคยขายบ้านซึ่งจำเลยที่2มีส่วน
ร่วมเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์อยู่ด้วยแม้จำเลยที่2จะเบิกความว่าไม่ได้รู้เห็นยินยอมให้
จำเลยที่1ขายบ้านดังกล่าวแต่เมื่อจำเลยที่2ทราบเรื่องขายบ้านแล้วก็มีได้ดำเนินการ
ใดๆถือเป็นการยอมรับการจัดการของจำเลยที่1และในการจัดการดูแลรวมทั้งการขาย
ที่ดินพิพาทจำเลยที่2ก็ปล่อยให้เป็นการจัดการของจำเลยที่1โดยลำพัง
พฤติการณ์ของจำเลยที่2เช่นนี้เป็นการแสดงออกที่มีผลให้ผู้อื่นที่เกี่ยวข้องเข้าใจและ
รับรู้ถึงอำนาจการจัดการของจำเลยที่1เป็นการเชิดจำเลยที่1ให้กระทำการแทนจำเลย
ที่2โดยออกหน้าเสมือนเป็นตัวการแม้ในสัญญาซื้อขายที่ดินจะมีได้ระบุว่าจำเลยที่1ได้
กระทำไปในฐานะตัวแทนจำเลยที่2ก็ตามแต่จากพฤติการณ์ที่จำเลยที่1และที่2ปฏิบัติ
แสดงออกดังกล่าวย่อมก่อให้เกิดความเข้าใจว่าจำเลยที่1ทำการแทนจำเลยที่2โดย
ออกหน้าเป็นตัวการตามนัยแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา806นอกจากนี้ยังได้ความว่าจำเลยที่2ลงชื่อสลักหลังเช็คพิพาทที่ได้รับจาก
โจทก์และมอบให้จำเลยที่1รับเงินตามเช็คไปแสดงชัดว่าเป็นการยอมรับผลแห่ง
สัญญาซื้อขายที่ดินที่จำเลยที่1เป็นผู้กระทำการแทนโดยออกหน้าเป็นตัวการถือได้ว่า
จำเลยที่2เป็นตัวการที่มีได้เปิดเผยชื่อนั้นได้กลับแสดงตนให้ปรากฏและเข้ารับเอา
สัญญาที่ตัวแทนได้ทำแทนตนนั้นแล้วทั้งยังมีผลเป็นการให้สัตยาบันแก่การกระทำ

ของจำเลยที่1อีกด้วยตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา823จำเลยที่2จึง
ต้องผูกพันตามสัญญาซื้อขายที่ดิน

โจทก์ฟ้องและแก้ไขคำฟ้องว่า จำเลยที่ 1 ในฐานะส่วนตัวและในฐานะตัวแทน
ของจำเลยที่ 2 โดยจำเลยที่ 2 เชิดจำเลยที่ 1 ออกแสดงเป็นตัวแทน และรู้อยู่แล้ว
ยอมให้จำเลยที่ 1 แสดงเป็นตัวแทนของจำเลยที่ 2 ตกลงทำสัญญาซื้อขายที่ดิน
เนื้อที่ประมาณ 72 ไร่ ราคา 340,000 บาท กับโจทก์และโจทก์ได้ชำระราคาที่ดินบาง
ส่วนให้จำเลยทั้งสองแล้วในวันทำสัญญา ที่เหลือจะผ่อนชำระเป็นงวดมีกำหนด 3 ปี
นับแต่วันทำสัญญา เมื่อครบกำหนดชำระราคาที่ดินงวดสุดท้ายจำเลยทั้งสองไม่
ยอมรับชำระและไม่ยอมโอนที่ดินให้แก่โจทก์ ขอให้บังคับจำเลยทั้งสองโอนที่ดินให้
แก่โจทก์หากจำเลยทั้งสองไม่ยอมไปจดทะเบียนให้ถือเอาคำพิพากษาเป็นการแสดง
เจตนาของจำเลยทั้งสอง กับให้จำเลยทั้งสองรับเงินค่าที่ดิน 125,000 บาท จากโจทก์
ในวันโอนทางทะเบียน

จำเลยทั้งสองให้การว่า จำเลยที่ 1 ไม่ได้เป็นตัวแทนของจำเลยที่ 2 และจำเลย
ที่ 2 ไม่ได้เชิดจำเลยที่ 1 เป็นตัวแทนในการทำสัญญาจะซื้อขายที่ดินพิพาท จำเลยที่
1 ไม่เคยนำที่ดินของจำเลยที่ 2 มาขายให้แก่โจทก์และโจทก์เป็นฝ่ายผิดสัญญา
เพราะเมื่อถึงกำหนดวันโอนสิทธิครอบครองที่ดินและชำระราคาที่ดินส่วนที่เหลือ
โจทก์ไม่มารับโอนและชำระราคาส่วนที่เหลือให้จำเลยที่ 1 ถือว่าสัญญาเป็นอันยกเลิก
ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้น พิเคราะห์ แล้ว พิพากษายก ฟ้อง

โจทก์ อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ ภาค 3 พิพากษายืน

โจทก์ ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้วมีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยข้อแรกตามประเด็นที่ โจทก์ฎีกาว่า จำเลยที่ 2 เชิดจำเลยที่ 1 เป็นตัวแทนในการขายที่ดินตามสัญญาซื้อขายที่ดินเอกสารหมายเลข จ.1หรือไม่ ข้อเท็จจริงปรากฏตามที่จำเลยทั้งสองนำสืบว่า จำเลยที่ 1 เป็นมารดาของจำเลยที่ 2 และจำเลยที่ 1 ได้เคยขายบ้านให้แก่โจทก์ไป แล้วก่อนหน้านี้จะเกิดเหตุคดีนี้ บ้านที่จำเลยที่ 1 ขายดังกล่าวความจริงจำเลยที่ 2 มีส่วนร่วมเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ด้วยแม้จำเลยที่ 2 จะเบิกความว่าไม่ได้รู้เห็นยินยอมให้จำเลยที่ 1 ขายบ้านดังกล่าวให้แก่โจทก์ก็ตาม แต่จำเลยที่ 2 ได้ทราบเรื่องขายบ้านเมื่อปี 2527 แล้วแต่ก็มิได้ดำเนินการใด ๆ เป็นการยอมรับการจัดการของจำเลยที่ 1 และในการจัดการดูแลรวมทั้งการขายที่ดินพิพาท จำเลยที่ 2 ก็ปล่อยให้เป็นการจัดการของจำเลยที่ 1 โดยลำพัง พฤติการณ์ของจำเลยที่ 2 ดังกล่าวนี้นับเป็นการแสดงออกที่มีผลให้ผู้อื่นที่เกี่ยวข้องเข้าใจและรับรู้ถึงอำนาจการจัดการของจำเลยที่ 1 เป็นการเชิดจำเลยที่ 1 ให้กระทำการแทนจำเลยที่ 2 โดยออกหน้าเสมือนเป็นตัวแทน ตามสัญญาซื้อขายที่ดินเอกสารหมายเลข จ.1 ระบุชัดเจนถึงจำนวนที่ดินที่ขายรวม 72 ไร่ ซึ่งเป็นจำนวนที่ดินทั้งหมดของจำเลยที่ 1 และที่ 2 รวมกัน ดังนี้ แม้จะมีได้มีการระบุว่าจำเลยที่ 1 ได้กระทำไปในฐานะตัวแทนจำเลยที่ 2 ด้วยก็ตามแต่จากพฤติการณ์ที่จำเลยที่ 1 และที่ 2 ปฏิบัติแสดงออกดังกล่าวมาข้างต้นย่อมก่อให้เกิดความเข้าใจว่าจำเลยที่ 1 ทำการแทนจำเลยที่ 2 โดยออกหน้าเป็นตัวแทนตามนัยแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 806 นอกจากนี้แล้วข้อเท็จจริงปรากฏว่าการจ่ายเงินรวม 2 งวด ตามสัญญาซื้อขายที่ดินเอกสารหมายเลข จ.1 สามีจำเลยที่ 2

เป็นผู้รับเงินจากโจทก์ไปเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งตามเช็คเอกสารหมายเลข 5 ระบุชื่อ
จำเลยที่ 2 เป็นผู้รับเงินซึ่งจำเลยที่ 2 ก็นำเสนอรับว่าได้ลงชื่อสลักหลังเช็คดังกล่าว
ได้ให้จำเลยที่ 1 เป็นผู้รับเงินไปจริง และเป็นระยะเวลาที่จำเลยที่ 2 ได้ทราบเรื่องที่
จำเลยที่ 1 ได้ทำสัญญาซื้อขายที่ดินเอกสารหมายเลข 1 ขายที่ดินพิพาทของตนให้
โจทก์แล้ว การที่จำเลยที่ 2 ลงชื่อสลักหลังเช็คและมอบให้จำเลยที่ 1 รับเงินตามเช็ค
พิพาทเอกสารหมายเลข 5 ไป แสดงชัดว่าเป็นการยอมรับผลแห่งสัญญาซื้อขายที่ดิน
เอกสารหมายเลข 1 ที่จำเลยที่ 1 เป็นผู้กระทำการแทนโดยออกหน้าเป็นตัวการ ถือได้
ว่าจำเลยที่ 2 เป็นตัวการที่มีได้เปิดเผยชื่อนั้นได้กลับแสดงตนให้ปรากฏและเข้ารับ
เอาสัญญาที่ตัวแทนได้ทำแทนตนนั้นแล้ว ยิ่งไปกว่านั้นไม่ว่าจำเลยที่ 2 จะได้รู้เห็นใน
การกระทำของจำเลยที่ 1 แล้วแต่แรกหรือไม่ก็ตามที่จำเลยที่ 2 ยอมลงชื่อสลักหลัง
เช็คและให้จำเลยที่ 1 รับเงินค่าที่ดินตามสัญญาซื้อขายที่ดินเอกสารหมายเลข 1 ดัง
กล่าวย่อมมีผลเป็นการให้สัตยาบันแก่การกระทำของจำเลยที่ 1 ตามสัญญาซื้อขาย
ที่ดินเอกสารหมายเลข 1 ตามนัยแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 823
ด้วยอีกสถานะหนึ่ง ดังนี้ จำเลยที่ 2 ย่อมต้องผูกพันตามสัญญาซื้อขายที่ดินเอกสาร
หมายเลข 1 ตามที่โจทก์ฟ้องที่ศาลล่างทั้งสองพิพากษาว่าไม่ผูกพันจำเลยที่ 2 นั้น ไม่
ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกา ศาลฎีกาโจทก์ข้อนี้ฟังขึ้น ดังนั้นจำเลยที่ 2 ย่อมมีภาระ
ต้องโอนที่ดินพิพาทให้แก่โจทก์ตามสัญญาซื้อขายที่ดินเอกสารหมายเลข 1 และจากข้อ
เท็จจริงที่โจทก์และจำเลยที่ 2 นำมาสืบรับตรงกันว่า โจทก์ได้พยายามติดต่อจะชำระ
เงินค่าที่ดินส่วนที่เหลือและขอรับโอนที่ดินพิพาทจากจำเลยที่ 1 และที่ 2 หลายครั้ง
หลายหนแล้ว จำเลยที่ 2 เป็นฝ่ายปฏิเสธไม่ยอมโอนที่ดินพิพาทให้ คงยืนยันแต่
เพียงจะโอนที่ดินเฉพาะส่วนที่มีชื่อจำเลยที่ 1 เป็นผู้ถือสิทธิเท่านั้น เป็นการปฏิบัติ
การชำระหนี้ที่ไม่ถูกต้องตามสัญญาซื้อขายที่ดินเอกสารหมายเลข 1 จำเลยที่ 1 และที่
2 จึงเป็นฝ่ายผิดนัดผิดสัญญาที่ศาลล่างทั้งสองฟังว่าโจทก์เป็นฝ่ายผิดสัญญานั้น ศาล
ฎีกาไม่เห็นพ้องด้วยฎีกาโจทก์ฟังขึ้น"

พิพากษากลับ ให้จำเลยที่ 1 และที่ 2 จดทะเบียนโอนที่ดินตามน.ส.3 ก. เลขที่ 612 เล่ม 7 ก. เนื้อที่ 4 ไร่ 2 งาน 10 ตารางวาและ 27 ไร่ 2 งาน 67 ตารางวา กับ ที่ดินตาม น.ส.3 เลขที่ 44,363, 364 และ 336 เนื้อที่ 6 ไร่ 2 งาน 52 ตารางวา, 1 งาน 66 ตารางวา, 20 ไร่ 3 งาน 19 ตารางวา และ 7 ไร่ 2 งาน ตามลำดับซึ่งตั้งอยู่ที่ ตำบลเกาะพะงันอำเภอเกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้แก่โจทก์ และรับเงินค่าที่ดินส่วนที่เหลือ 125,000 บาท จากโจทก์ในวันจดทะเบียนโอน ไม่ปฏิบัติตามให้ถือคำพิพากษาเป็นการแสดงเจตนาแทนจำเลยทั้งสอง

(วินัย วิมลเศรษฐ-จิระ บุญพจนสุนทร-ปราโมทย์ ชพานนท์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ